

1501328-22.2020.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2194761/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 12889740 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2449/2020 -

02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2194761 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2449/2020 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo Digital nº:

1501328-22.2020.8.26.0540 Controle: 2020/001133

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2194761/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 12889740 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2449/2020 -

02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2194761 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2449/2020 - 02º D.P. SANTO

ANDRÉ

Réu:

DENIS DE MORAES SANTANA

Vítima:

GISELA CIRICIO DE MELO e outro

Audiência: Oitiva

Defensor(a) público(a): Dr(a). Fernanda Costa Hueso

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). IUSSARA BRANDÃO DE ALMEIDA

Aos 30 de março de 2022, nesta cidade e Comarca de Santo André, Estado de São Paulo, realizado excepcionalmente de forma virtual, com a concordância das partes, diante das restrições de acesso de pessoas ao prédio do fórum, por causa da Pandemia do COVID-19, presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA, MM(a) Juíz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MM(a). Juíz(a), aberta, com as formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência.

Como não houve oportunidade anteriormente de conversarem, por determinação do(a) MM(a). Juiz(a) permaneceram na "sala virtual" exclusivamente o defensor(a) público(a) e seu representado para contato prévio. Terminada a reunião privada, o que foi informado pelo "chat" da ferramenta Teams, em mensagem escrita, o magistrado retornou para a "sala virtual" e autorizou o ingresso dos demais participantes, dando início à audiência.

PRESENTES o réu, defensora e vítima.

Com a concordância do Ministério Público e da Defesa, foi produzida prova consoante termos em apartado. Foi(ram) ouvida(s) a vítima Kleber, bem como interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s).

Foi realizado o procedimento de reconhecimento fotográfico, com a concordância do Ministério Público e da Defesa, pela ferramenta Teams, com a apresentação de outras duas fotografias, além do(s) réu(s). O réu estava identificado com o número 01. A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo outras provas requeridas, inclusive nas disposições constantes no artigo 402 do Código de Processo Penal, declaro encerrada a instrução processual.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

Pelo(a) defensor(a) foi dito que: MM(a) Juiz(a) o que consta em mídia anexa.

A seguir pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: DENIS DE MORAES SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque teria, no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 19h55min, na Rua Buenos Aires, altura do número 283, Vila Metalúrgica, nesta cidade e comarca de Santo André, e outros dois indivíduos não identificados, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante violência física, subtraído para si um aparelho de telefonia celular Quantum You, pertencente a Kleber Camara. O acusado foi preso em flagrante delito, sendo beneficiado com a liberdade provisória. Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado, apresentando defesa preliminar. Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas e os depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação e defesa, sendo, após, o acusado interrogado. Em debates orais, requereu o Ministério Público a condenação nos termos da denúncia. Pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas de participação do réu na prática delitiva, requerendo subsidiariamente o reconhecimento da tentativa e o direito de apelar em liberdade. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. A pretensão acusatória não merece acolhida. Não há provas suficientes à condenação. O acusado, ouvido em juízo, negou a prática do delito. Alegou que estava passando pela rua e viu uma briga. Afirmou que foi confundido com uns rapazes e acabou sendo abordado. Negou desta forma, a prática da subtração. A vítima Cleber, ouvida, alegou que estava no veículo, com a esposa, quando foram abordados por três rapazes. Afirmou que dois deles foram em direção à esposa, querendo o aparelho celular, enquanto o outro permaneceu no veículo. O rapaz que permaneceu no veículo foi imobilizado por ele e por transeuntes, sendo abordado e detido. Os demais lograram fugir. O veículo não foi levado, mas os rapazes se apoderaram do aparelho celular e fugiram do local. A vítima Cleber não conseguiu reconhecer o acusado como autor da infração. A vítima Gisela, ouvida em juízo, alegou que estava na via pública quando chegaram três rapazes. Informou que foi puxada com força para fora do veículo. Tentaram levar o veículo, mas não conseguiram. Afirmou que ela e o marido resistiram, não conseguindo levar o veículo. O acusado foi preso ali mesmo no local. Os dois outros rapazes fugiram, levando com eles o aparelho celular. Não logrou reconhecer o acusado como autor do delito. A testemunha Marcio não se lembrava dos fatos, não sendo, desta forma, capaz de dar informações acerca do ocorrido. A testemunha Miler alegou que foi chamado para atender a uma ocorrência de subtração de veículo. Afirmou que, quando chegou no local, o acusado estava abordado por populares e pela vítima. Segundo o policial, a vítima informou que chegaram três rapazes e anunciaram o roubo. Houve resistência das vítimas e não conseguiram levar o veículo. Os indivíduos que estavam com o acusado lograram levar com eles o aparelho celular de uma das vítimas. Os elementos postos não autorizam a condenação: as vítimas não reconheceram o acusado como sendo autor do delito; o acusado não foi encontrado com objeto subtraído; as testemunhas não presenciaram a prática da subtração. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado DENIS DE MORAES SANTANA da prática do delito, na forma das disposições descritas no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Deixo de condenar o acusado ao pagamento de custas por ser beneficiário da gratuidade judiciária. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Cumpra-se.

Tratando-se de processo digital, dispensada a assinatura das partes. Os presentes em audiência restaram cientes do teor do presente termo. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Desta deliberação saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, este termo segue assinado eletronicamente pela Juíza, deixando de se coletar a assinatura das partes nos termos dos artigos 1269, §1º da NSCGJ, e nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020. Eu, Wagner Shimabukuro, Escrevente Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi.